

0022325-62.2014.8.26.0071

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniele Mendes de Melo

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSIANE NOVELLI LOPES DE ALMEIDA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniele Mendes de Melo

Vistos.

JOSIANE NOVELLI LOPES DE ALMEIDA foi denunciada como incurso nas sanções dos artigos 33, "caput", da Lei 11.343/2006, 12 da lei 10.826/03 e 329 e 331, ambos do Código Penal.

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

2ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0022325-62.2014.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0022325-62.2014.8.26.0071

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSIANE NOVELLI LOPES DE ALMEIDA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniele Mendes de Melo

Vistos.

JOSIANE NOVELLI LOPES DE ALMEIDA foi denunciada como incurso nas sanções dos artigos 33, "caput", da Lei 11.343/2006, 12 da lei 10.826/03 e 329 e 331, ambos do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 22/10/2014 (fls. 297).

A sentença de fls. 388/398 condenou a ré à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de

detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, pelos delitos previstos no artigo 12 da Lei 10.826/2003 e artigo 329, do Código Penal, em concurso material, bem como, absolveu a ré do delito de desacato, nos termos do artigo 386, III, do CPP.

A sentença foi publicada em cartório em 20/04/2017 (fls. 399).

Foi interposto recurso de apelação pela defesa.

O acórdão de fls. 451/454, julgou extinta a punibilidade da ré exclusivamente quanto ao crime do Código Penal, artigo 316, pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

O acórdão foi publicado em 02/06/2021 (fls. 540/542).

Houve embargos de declaração com acórdão proferido em 05/08/2021 (fls. 477/480).

O trânsito em julgado foi certificado às fls. 482. Para o MP em 29/09/2021 e para a defesa do réu em 10/09/2021.

A defesa do réu, na manifestação de fls. 529/532, requereu a extinção da punibilidade do réu, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

O representante do Ministério Público não se opôs a declaração de extinção da punibilidade da ré (fls. 539).

É o relatório.

D E C I D O.

Analizados os autos, constata-se que a tese da prescrição deve ser reconhecida em parte, ou seja, somente com relação a execução da pena de multa.

Verifica-se dos autos que a execução da pena privativa de liberdade já foi cadastrada perante a 1ª Vara das Execuções Criminais de Bauru sob o nº. 0002886-84.2022.8.26.0071 e, nos termos do artigo 66, inciso II, da lei 7.210/1984, compete ao Juiz da execução declarar extinta a punibilidade.

Assim, deverá a requerente peticionar diretamente ao Juízo da execução.

Com relação a pena de multa, na hipótese dos autos, o prazo prescricional da pretensão punitiva fixada na sentença e confirmada no acórdão para o delito previsto no artigo 12 da Lei 10.826/2003 [01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal] é de 04 (quatro) anos, conforme dispõe o art. 109, inciso V, do Código Penal.

A sentença condenatória foi publicada em cartório em 20/04/2017 (fls. 399) e o acórdão que confirmou a condenação foi publicado em 02/06/2021 (fls. 540/542), com trânsito em julgado para o representante do Ministério Público em 29/09/2021 (fls. 482).

Desse modo, o prazo prescricional previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal, já transcorreu integralmente entre a data da publicação da sentença (20/07/2017) e a data da publicação do acórdão (02/06/2021), sem superveniência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva de referido prazo.

Ressalte-se que a prescrição deve ser reconhecida desde logo, pois constitui causa extintiva da punibilidade, matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer fase do processo (art. 61, caput, do Código de Processo Penal).

Posto isso, acolho a manifestação da defesa e o parecer do representante do Ministério Público e, em consequência, JULGO EXTINTA a PUNIBILIDADE da ré JOSIANE NOVELLI LOPES DE ALMEIDA com relação à pena de multa, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão executória, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V, 110, § 1º, e 114, inciso II, todos do Código Penal.

Comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais correspondente.

Após o trânsito em julgado e realizadas as comunicações de praxe, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Bauru, 11 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA